

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Violação de Sigilo Funcional (art. 325 do CP)

Tema importante.

Vamos dividir o assunto em 3 partes: o tipo comum (*caput*) de “Violação de Sigilo Funcional”; as figuras típicas equiparadas; e a forma qualificada.

1 – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (*CAPUT*)

Veja como o crime de “VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL” está tipificado no Código Penal:



Tome nota!

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Comete o crime tanto quem **REVELA** quanto quem **FACILITA A REVELAÇÃO**.

Mas revelar ou facilitar a revelação DO QUE?

FATO QUE TEVE CIÊNCIA EM RAZÃO DO CARGO E QUE DEVERIA PERMANECER EM SEGREDO.

Se ficar sabendo por outro meio (*e não em razão do cargo*) não há o crime.

Para configurar o crime o funcionário público **deve ter noção de que o fato é sigiloso**.



Citação Doutrinária

Cabe citar a lição da doutrina de Cezar Roberto Bitencourt em *Tratado de Direito Penal*:

“O crime de violação de sigilo funcional, por sua própria natureza, é um dos mais propícios às duas espécies de erro, tanto o de tipo quanto o de proibição. Assim, por exemplo, se o “exercente de cargo público” revelar um fato que teve ciência em razão do cargo, desconhecendo que devia permanecer em segredo, incorre em erro de tipo, por ignorar a existência dessa elementar típica, cuja inevitabilidade ou inevitabilidade deve ser apurada. Se, no entanto, acredita, por exercer transitória ou temporariamente o cargo, não estar obrigado a guardar segredo, incorre em erro de proibição; nessa hipótese não erra sobre uma elementar do tipo, mas sobre a ilicitude da conduta”.

Importe saber que o SEGREDO deve ser de INTERESSE PÚBLICO. Se o segredo relevado for de interesse meramente particular, o crime poderá ser outro (*Violação de segredo profissional*).

Finalizando essa primeira parte, o funcionário público só responderá pelo crime de “violação de sigilo funcional” **se o fato não constitui crime mais grave**.

2 – FIGURAS TÍPICAS EQUIPARADAS À VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (*PARÁGRAFO PRIMEIRO*)

No ano 2000 introduziu-se no Código Penal figuras típicas equiparadas ao crime de violação de sigilo funcional:



Tome nota!

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

A ideia foi adequar a incriminação da violação do dever de sigilo às evoluções tecnológicas.

Portanto, passou a ser crime:

- **PERMITIR/FACITAR, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, O ACESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública.**
- **UTILIZAR-SE, indevidamente, DO ACESSO RESTRITO.**

3 – FORMA QUALIFICADA DA VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (*PARÁGRAFO SEGUNDO*)

Ressalta-se que para configuração do crime não necessidade de **efetivo dano à Administração Pública ou a outrem é uma qualificadora**. Entretanto, se esse prejuízo ocorrer a situação do funcionário público irá se complicar ainda mais.

Isso porque **a ocorrência de dano à Administração Pública ou a outrem** é uma qualificadora (uma forma mais grave) do crime de violação de sigilo funcional

Veja como está previsto no tipo penal:



Tome nota!

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

É isso, faça questões.

Saudações.

Professor Rafael Albino.

E falou Jesus: "Vinde a mim, todos os que estais cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei". Mateus 11:28

Resumo

VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL

1 – VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (CAPUT)

Art. 325 - Revelar fato de que tem ciência em razão do cargo e que deva permanecer em segredo, ou facilitar-lhe a revelação:

Pena - detenção, de seis meses a dois anos, ou multa, se o fato não constitui crime mais grave.

Comete o crime tanto quem REVELA quanto quem FACILITA A REVELAÇÃO.

FATO QUE TEVE CIÊNCIA EM RAZÃO DO CARGO E QUE DEVERIA PERMANECER EM SEGREDO.

Se ficar sabendo por outro meio (e não em razão do cargo) não há o crime.

Para configurar o crime o funcionário pública deve ter noção de que o fato é sigiloso.

2 – FIGURAS TÍPICAS EQUIPARADAS À VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (PARÁGRAFO PRIMEIRO)

§ 1º Nas mesmas penas deste artigo incorre quem:

I – permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da Administração Pública;

II – se utiliza, indevidamente, do acesso restrito.

3 – FORMA QUALIFICADA DA VIOLAÇÃO DE SIGILO FUNCIONAL (PARÁGRAFO SEGUNDO)

A ocorrência de dano à Administração Pública ou a outrem é uma qualificadora (uma forma mais grave) do crime de violação de sigilo funcional.

§ 2º Se da ação ou omissão resulta dano à Administração Pública ou a outrem:

Pena – reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos, e multa.

Saudações.

Rafael Albino.

Texto: Professor(a) Rafael Perez Albino

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
